

0042600-90.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHEL LEANDRO CARDOSO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

MICHEL LEANDRO CARDOSO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, pois segundo apurado, no dia 23 de maio de 2017, às 15h30min, na Praça da Sé, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0042600-90.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0042600-90.2017.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHEL LEANDRO CARDOSO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

MICHEL LEANDRO CARDOSO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, pois segundo apurado, no dia 23 de maio de 2017, às 15h30min, na Praça da Sé, São Paulo - SP, trazia consigo drogas, para fins de comércio e entrega a terceiros pessoas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em 07 (sete) papelotes de cocaína, substâncias que causam dependência física e psíquica, conforme laudos juntados aos autos, bem como a quantia de R\$75,00 (setenta e cinco reais) em dinheiro oriunda da comercialização dos entorpecentes.

Determinado o processamento da ação penal, o acusado não foi localizado nos endereços constantes dos autos para ser pessoalmente citado e citado por edital (fls. 104/105), deixou o acusado de comparecer em juízo para formalizar sua citação pessoal, bem como não constituiu defensor para oferecer resposta escrita. A denúncia foi recebida, e diante do acima constatado, foram suspensos o processo e o prazo prescricional, consoante decisão de fls. 110/112.

Preso por outro processo, o réu foi citado e notificado, apresentando resposta à acusação. Mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, durante a qual foram ouvidos dois policiais militares e o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público, em debates orais, pugnou pela parcial procedência da ação penal e pela desclassificação da conduta do réu para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, com medida de aplicação de apenas pena de advertência ao réu.

Já a Defesa pleiteou, pela absolvição do réu por insuficiência probatória e caso não seja esse o entendimento do juízo, pleiteou a desclassificação do crime de tráfico para o crime de porte de drogas, ou eventual pela fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da menoridade, a aplicação do disposto no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, e estabelecimento de regime de cumprimento de pena em regime menos gravoso, com substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos e ainda o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação deve ser julgada parcialmente procedente.

De fato, como muito bem ponderado pelas partes, não há nos autos provas de que o réu trazia consigo as drogas apreendidas para a venda para terceiros.

A materialidade do delito em questão restou comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo pericial com resultado POSITIVO para entorpecentes.

Já a finalidade para a traficância não foi provada nestes autos. Isso porque, o que temos de concreto é o fato de que o réu ao visualizar a aproximação da polícia, saiu correndo e ao ser abordado com ele foram encontrados, sete papелotes de cocaína e R\$ 75,00. Veja-se ademais que em sede policial os dois policiais afirmaram que o local se trata de uma "feira do rolo" e que havia uma aglomeração de pessoas e mesmo assim, nenhum dos dois chegou a visualizar o réu conversando com alguém ou ainda em qualquer atitude que revelasse possível tráfico de drogas.

O réu por sua vez, nas duas oportunidades em que foi ouvido disse que as drogas que estavam em sua posse eram apenas para seu consumo próprio e que ficou com medo da aproximação dos policiais e realmente correu.

É fato, que não deu qualquer explicação sobre o dinheiro que fora apreendido, mas apenas tal fato, não é suficiente para condená-lo pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, notadamente porque não se tratava de grande valor. Ademais, com ele fora encontrado apenas 07 porções de cocaína.

Assim sendo, como muito bem observou a Promotora de Justiça atuante nesses autos, a quantidade de entorpecentes encontrada com o réu não é expressiva e sua versão também não foi rechaçada pelas declarações do policial. Assim é o caso de se desclassificar a conduta prevista no art. 33 da Lei de tráficos para a prevista no art. 28, da mesma Lei. Passo a individualizar a pena: Nos termos do que dispõe a art. 28, inciso III, da Lei 11.343/06, condeno o acusado à pena de 01 mês de prestação de serviços à comunidade, considerando, sobretudo sua primariedade. Diante do exposto julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PENAL e o faço para condenar o réu como incurso nas penas do art. 28 da lei 11.343/06, à pena de 01 mês de prestação de serviços à comunidade. (art. 28, III).

Após, o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão e, com o cumprimento, expeça-se guia, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD.

Condeno ainda a acusada ao pagamento da taxa judiciária, nos exatos termos legais, já que não há nos autos provas de que não podem arcar com essa despesa, sem prejudicar os seus sustentos.

Ressalte-se que a condenação ao pagamento das taxas judiciárias decorre de expressa previsão legal. O Código de Processo Penal cuida do tema nos artigos 804 e 805 e, no Estado de São Paulo, do assunto tratou a Lei Estadual nº 11.608/2003.

Poderá, o réu, porém, caso demonstre preencher a hipótese legal, valer-se do quanto disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil, o que se dará quando da execução.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 12 DA LEI N.º 1.060/50. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Mesmo sendo o réu beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do CPC, ficando seu pagamento sobrestado enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos. 2. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Ag 1377544/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, Dje 14/06/2011).

Intime-se a ré para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias. Decorrido o prazo sem pagamento expeça-se certidão para inscrição na dívida ativa.

Considerando, ainda que o réu não deu qualquer versão sobre a origem do dinheiro apreendido, e que disse que acabara de usar pelo menos parte dele para a compra de drogas, nos termos do que dispõe o art. 63§1º da lei 11.343/06.

No mais, autorizo ainda a destruição de toda droga a apreendida. Oficie-se.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA